

0010866-84.2014.8.26.0161

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: José Pedro Rebello Giannini

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: Vara do Júri/Exec./Inf. Juv/Idoso

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... da vítima com um comparsa do tráfico de drogas do réu.

Consta, também, que o crime teria sido praticado através de recurso que dificultou a defesa da vítima, ferida com três tiros, pelas costas.

Recebida a denúncia em 05/09/2016 (fls. 213/216), o réu apresentou defesa escrita de fls. 255/256.

Encerrada a instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

Vara do Júri/Exec./Inf. Juv/Idoso

Av. Sete de Setembro,399, Diadema-SP - cep 09912-010

0010866-84.2014.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0010866-84.2014.8.26.0161

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Clezio Neves de Miranda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLÉZIO NEVES DE MIRANDA, qualificado nos autos, denunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, porque no dia, horário e local mencionados na denúncia, tomado pelo ânimo homicida, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Wilson Gusmão Siqueira.

O crime teria sido praticado por motivo fútil, represália em face de um desentendimento da vítima com um comparsa do tráfico de drogas do réu.

Consta, também, que o crime teria sido praticado através de recurso que dificultou a defesa da vítima, ferida com três tiros, pelas costas.

Recebida a denúncia em 05/09/2016 (fls. 213/216), o réu apresentou defesa escrita de fls. 255/256.

Encerrada a instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, o réu foi interrogado e os debates orais foram convertidos em memoriais, onde o Ministério Público requereu a pronúncia do réu nos termos da denúncia (fls. 371/376), ao passo que a defesa clamou pela impronúncia do réu, ou subsidiariamente o afastamento das qualificadoras (fls. 383/390).

Foi prolatada sentença de pronúncia (fls. 391/397), confirmada pelo E. Tribunal de

Justiça (fls. 480/483).

Preparado e designado julgamento pelo soberano Conselho de Sentença, nesta plenária, após instrução e debates, registrados em termos próprios, os Srs. Jurados proferiram soberano veredicto, confirmando materialidade, mas negando a autoria delitiva, absolvendo o réu das imputações que lhe foram dirigidas pelo Ministério Público.

É o relatório do necessário.

Nos termos do soberano veredicto, como proferido pelos Juízes leigos naturais da causa, o povo representado pelo Conselho de Sentença, passo à dosimetria das penas, conforme os ditames do art. 68 do Código Penal, cuidando-se de réu tecnicamente primário sem maus antecedentes.

Por conseguinte e por todo o mais que dos autos consta, reconheço ter sido JULGADA IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, o que faço para ABSOLVER CLÉZIO NEVES DE MIRANDA como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal, ficando desde logo revogadas todas e quaisquer medidas cautelares decretadas nos autos, expedindo-se de imediato alvará de soltura clausulado em favor do réu, eis que revogada sua prisão preventiva.

Dou esta por publicada em plenário e dela intimadas as partes.

Registre-se e comunique-se.

Diadema, 22 de setembro de 2022.